

한국가스공사 상임감사위원 징 계 요 구

관 리 번 호 20복무-02
제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 ◆◆본부 ◇◇기지본부
징계 대상자 ◇◇기지본부 ▲▲▲▲1부 SSS
징 계 종 류 견책
징 계 사 유

1. 사건 개요

◇◇기지본부 ▲▲▲▲1부 차장 SSS은 1990.6.1. 공사에 입사하여 2014.1.21.부터 현재까지 ◇◇기지본부 ▲▲▲▲1부에서 설비운전 총괄을 담당하고 있다.

차장 SSS은 2019.11.8. 17:51경 ◇◇시 안중읍 소재 호프집에서 음주 후 ◇◇시 포승읍 사택까지 본인의 aa러aaaa호 무쏘승용차를 운전하여 귀가하였고, 「◇◇시 포승읍 서동대로 1297-17 앞 도로에서 ‘승용차가 박을 듯이 운전하는 등 음주운전 의심이 간다’」는 112신고를 받고 출동한 ◇◇경찰서 경찰공무원이 사택 내 있던 차장 SSS에게 전화를 해서 “정상적으로 주차되어 있는 차량을 접촉하였다”라고 했다. 그래서 차장 SSS은 사택 밖으로 나가보니 경찰공무원이 있었다. 경찰공무원은 차장 SSS에게 ‘술냄새가 나고 얼굴에 홍조를 띠는 등 술에 취한 상태에서 운전하였다’고 인정할 만한 상당한 이유로 약30분간 3회에 걸쳐 음주측정기로 음주측정에 응할 것을 요구하였으나, 차장 SSS은 순간적 당황과 판단착오로 경찰공무원의 음주측정에 응하지 아니한 사실을 확인하였다.

2. 법령 및 사규

가. 음주운전 관련 법령

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제1항은 ‘누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다’ 라고 규정하고 있고, 제2항은 ‘경찰공무원은 교통의 안전과 위험방지를 위하여 필요하다고 인정하거나 제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 운전가가 술에 취하였는지를 호흡조사로 측정할 수 있다. 이 경우 운전자는 경찰공무원의 측정에 응하여야 한다.’ 라고 규정하고 있다.

또한, 「도로교통법」 제148조의2(벌칙) 제2항은 제44조 제2항에 따른 경찰공무원의 측정에 응하지 아니하는 사람(자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람으로 한정한다)은 1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처해지고, 같은 법 제93조(운전면허의 취소·정지) 제1항 제3호에 따라 운전면허가 취소가 된다.

나. 사규

공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’ 규정하고 있으며, 같은 규정 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 고 규정하고 있다.

또한, 공사 「인사규정」 제48조(징계)는 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’ 를 징계대상으로 규정하고 있다.

특히, 「상벌규정」【별표1-1】 ‘음주운전 징계기준’ 에 따르면 ‘면허취소(최초)’ 에는 ‘견책~감봉’ 으로 처리기준을 정하고 있는 바, 우리 공사 임직원은 음주운전을 절대 하여서는 아니 된다.

3. 위반 행위

가. 도로교통법 위반(음주측정거부)

차장 SSS은 2019.11.8. 17:51경 평택시 안중읍 소재 호프집에서 음주 후 ◇◇시 포승읍 사택까지 본인의 aa러aaaa호 무쏘승용차를 운전하여 귀가하였고, 「◇◇시 포승읍 서동대로 1297-17 앞 도로에서 ‘승용차가 박을 듯이 운전하는 등 음주운전 의심이

간다'」는 112신고를 받고 출동한 ◇◇경찰서 경찰공무원이 사택 내 있던 차장 SSS에게 전화를 해서 “정상적으로 주차되어 있는 차량을 접촉하였다”라고 했다. 그래서 차장 SSS은 사택 밖으로 나가보니 경찰공무원이 있었다. 경찰공무원은 차장 SSS에게 ‘술냄새가 나고 얼굴에 홍조를 띠는 등 술에 취한 상태에서 운전하였다’고 인정할 만한 상당한 이유로 약30분간 3회에 걸쳐 음주측정기로 음주측정에 응할 것을 요구받았음에 정당한 사유 없이 경찰공무원의 음주측정에 응하지 아니 하였다.

나. 성실의무 및 품위유지의무 위반

차장 SSS은 위와 같은 사유로 2020. 3. 10. △△지방법원 ◇◇지원에서 도로교통법위반(음주측정거부)으로 벌금 1,500만 원의 약식명령을 받아 공직자로서 법령준수의 성실의무와 당 공사의 직원으로서 품위 유지할 의무를 위반하였다.

관련자 주장 및 판단

차장 SSS은 이 사건으로 공사에 누를 끼치고 위신을 추락시킨 것에 대하여 잘못했다고 반성하고 있으며 얼마 남지 않은 공직 생활하는 동안 다시는 음주운전을 하지 않을 것을 굳게 다짐하면서, 적발 사실을 자진 신고한 점, 본인의 과오를 반성하고자 총 60시간의 자원봉사¹⁾ 활동한 점 등 선처를 호소하고 있으나, 과거 음주운전 전력²⁾이 있고, 당일 호프집에서 조금이라도 음주를 하였으면 음주운전의 심각성을 인지하고 운전을 하지 말아야함에도 불구하고 ‘사고가 안 나면 괜찮겠지’라는 안이한 생각으로 음주운전하고 경찰공무원의 음주측정거부를 야기한 바, 이에 대한 책임은 결코 가볍지 않다.

징계요구 양정

차장 SSS은 공사 조직 전체의 위신을 실추시키고 공사직원의 품위를 손상하였는바, 그 책임의 정도는 결코 가볍지 않다 할 것이다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위

1) 자원봉사 활동기간 : 2019.12.18.~2020.1.18., 봉사시간 : 60시간, 봉사활동내용 : 치매어른신 돌봄 케어 등

2) 2009.6.9. ♡♡지방법원 ♣♣지원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 70만원 약식명령을 고지 받았음(면허정지)

까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그리고, 공공기관 종사자가 사회적 비난가능성이 매우 높은 음주운전(측정거부) 한 점, 과거 음주 운전한 전력이 있는 점, 상별규정에 음주운전 유형의 처벌이 규정된 점, 사건이 외부에 알려지면 ◆◆◆◆공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점 등 제반 사정 등을 고려할 때 행위자에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

따라서, 차장 SSS은 음주측정거부를 야기하였고, 이로 인해 운전면허가 취소되었는 바, 그와 같은 행위는 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) 및 제43조(품위유지의무)을 위반한 것으로서, 공사 「인사규정」 제48조(징계)에 해당된다.

조치할 사항

사장은 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 ◇◇기지본부 ▲▲▲▲1부 차장 SSS에게 인사규정 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(견책)